

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/824

הצעת חוק המרכז למורשת הערבית, התשפ"ג–2022

פרק א': מטרת החוק

1. מטרת החוק מטרתו של חוק זה להקים מרכז למורשת הערבית בישראל.

פרק ב': פרשנות

2. הגדרות בחוק זה –

"המרכז" – מרכז למורשת החברה הערבית ;

"הארכיון" – ארכיון המרכז שהוקם לפי סעיף 29 ;

"הגנז" – כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו–1955¹ ;

"המכון" – המכון לחקר מורשת הערבית שהוקם לפי סעיף 22 ;

"המוזיאון" – המוזיאון שהוקם לפי סעיף 32 ;

"המועצה להשכלה גבוהה", "מוסד מוכר" – כמשמעותם בחוק המועצה

להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958² ;

"השר" – שר התרבות והספורט.

פרק ג': המוסדות

סימן א': המרכז

3. הקמת המרכז יוקם מרכז למורשת הערבית ; המרכז יכלול את המכון, הארכיון והמוזיאון.

4. מעמד המרכז (א) המרכז יהיה תאגיד.

(ב) המרכז יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח–

1958 [נוסח משולב]³.

5. המועצה (א) למרכז תהיה מועצה בת 21 חברים, שימנה השר, ואלה חבריה :

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 14.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

- (1) נציג לפי המלצת ראש הממשלה, מבין עובדי משרדו ;
 - (2) שני נציגים מבין עובדי משרד התרבות והספורט, שאחד מהם הוא מנהל המחלקה לתרבות ערבית ;
 - (3) נציג לפי המלצת שר החינוך, מבין עובדי משרדו ;
 - (4) נציג לפי המלצת שר התיירות, מבין עובדי משרדו ;
 - (5) מנהל הארכיון, או עובד הארכיון לפי המלצתו ;
 - (6) חמישה אנשי אקדמיה בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לפעילות המרכז, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ;
 - (7) ראש הרשות המקומית שהמרכז פועל בתחומה או נציג מטעמו ;
 - (8) נציג מרכז השלטון המקומי, מבין ראשי רשויות מקומיות שחלק ניכר מאוכלוסייתן ערבית, למעט הרשות המקומית האמורה בפסקה (7) ;
 - (9) שבעה נציגי ציבור, שמתוכם אנשי דת, סופרים ומשוררים ;
 - (10) יושב ראש המדור לתרבות ערבית במועצה הישראלית לתרבות ואומנות, כמשמעותה בחוק התרבות והאמנות, התשס"ג-2002⁴.
- (ב) שני שלישים לפחות מחברי המועצה יהיו מקרב האוכלוסייה הערבית.
6. יושב ראש המועצה . יושב ראש המדור לתרבות ערבית, באישור השר, את היושב ראש ואת ממלא מקומו, מבין חבריה המנויים בפסקאות (6) או (9) שבסעיף 5(א).
7. תפקידי המועצה . תפקידי המועצה –
- (1) לקבוע את מדיניותו הכללית של המרכז ;
 - (2) לקבל דוחות על פעילות המרכז מהוועד המנהל ומהמנהל הכללי ;
 - (3) לאשר את תקציב המרכז ואת תוכנית העבודה השנתית שלו.
8. סדרי עבודת המועצה . (א) המועצה תתכנס לפחות פעמים בשנה.
- (ב) יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה ; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
- (ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה או לפיו.
9. הוועד המנהל . (א) השר ימנה מבין חברי המועצה ועד מנהל של תשעה חברים, והם :
- (1) נציג ראש הממשלה שמונה לפי סעיף 5(1) ;

⁴ ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

- (2) נציג השר מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(2);
- (3) נציג שר התיירות שמונה לפי סעיף 5(4);
- (4) מנהל הארכיון או עובד הארכיון שמונה לפי סעיף 5(5);
- (5) שני אנשי אקדמיה מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(6);
- (6) ראש הרשות המקומית שמונה לפי סעיף 5(7) או נציג מטעמו;
- (7) שני נציגי ציבור מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(9).
- (ב) הוועד המנהל, באישור השר, ימנה את היושב ראש ואת ממלא מקומו, מבין חבריו המנויים בפסקאות (5) או (7) שבסעיף קטן (א).
10. תפקידי הוועד המנהל – תפקידי הוועד המנהל –
- (1) להתוות את קווי הפעולה של המרכז בהתאם למדיניות הכללית שקבעה המועצה;
- (2) לאשר את תקציב המרכז שהוכן על ידי המנהל הכללי ולהביאו לאישור המועצה;
- (3) לפקח על ביצוע קווי הפעולה של המרכז ועל תוכניותיו;
- (4) לדון בדוחות שהמבקר הפנימי של המרכז יגיש לו ולקבוע מסקנות.
11. פיזור המועצה (א) ראה השר כי המועצה או הוועד המנהל אינם ממלאים את תפקידם באופן נאות, יודיע למועצה, בהודעה מנומקת בכתב שישלח ליושב ראש המועצה, כי אם בתוך מועד שיקבע לא ימלאו המועצה או הוועד המנהל, לפי העניין, את המוטל עליהם בהתאם להוראות חוק זה, כפי שפירט השר בדרישתו, יפזר את המועצה.
- (ב) לא מילאו המועצה או הוועד המנהל, לפי העניין, את שהוטל עליהם כאמור בסעיף קטן (א), בתוך המועד שקבע השר בהודעתו, רשאי השר להורות על פיזור המועצה.
12. כינון מועצה חדשה החליט השר לפזר את המועצה כאמור בסעיף 11, תמונה מועצה חדשה, בדרך הקבועה בסעיף 5, בתוך שישים ימים מיום הפיזור.
13. גמול והחזר הוצאות (א) חבר הוועד המנהל שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או נציג של גוף שאותו הוא מייצג בוועד המנהל, זכאי לקבל מאת המרכז גמול בעבור השתתפות בשיבת הוועד המנהל לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, תמורה בעבור ההשתתפות.

(ב) חבר הוועד המנהל שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהמרכז החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות הוועד המנהל לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל ממקור אחר החזר הוצאות.

(ג) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישלם המרכז גמול או החזר הוצאות לחבר הוועד המנהל בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ואת שיעוריהם.

(ד) בסעיף זה, "עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.⁵

14. תקופת כהונה חבר המועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות, אולם חבר המועצה שהתמנה לפי הוראות סעיף 5(א)(6), (8) או (9), יכול שימונה מחדש לתקופה אחת נוספת וכן ניתן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות.

15. פקיעת כהונה והשעיה מכהונה (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

- (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
 - (2) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה;
 - (3) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה;
 - (4) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר המועצה.
- (ב) הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 5.

16. העברה מכהונה השר רשאי, לאחר שנועץ ביושב ראש המועצה או ביושב ראש הוועד המנהל, לפי העניין, להעביר חבר המועצה או חבר הוועד המנהל מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה:

- (1) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;
- (2) הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות או מארבע ישיבות בתוך שנה אחת, של המועצה או הוועד המנהל, לפי העניין.

⁵ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

- תוקף פעולות 17. קיומם של המועצה או של הוועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף החלטותיהם לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריהם או מחמת ליקוי במינוים או בהמשך כהונתם, ובלבד שרוב חברי המועצה או חברי הוועד המנהל, לפי העניין, מכהנים כדין.
- מנהל כללי למרכז 18. (א) המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי למרכז (בחוק זה – המנהל הכללי).
- (ב) המנהל הכללי ימונה לתקופה של חמש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו מחדש, באישור השר, לתקופות כהונה נוספות כאמור.
- תפקידי המנהל הכללי 19. תפקידי המנהל הכללי –
- (1) ניהול המרכז – המכון, הארכיון והמוזיאון ;
- (2) יישום החלטות הוועד המנהל והמועצה ;
- (3) הכנת תוכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי והבאתם לאישורם של הוועד המנהל והמועצה ;
- (4) דיווח לוועד המנהל על פעילויות המרכז – המכון, הארכיון והמוזיאון.
- תנאי העסקתו של המנהל הכללי ופקיעת כהונתו 20. (א) הוועד המנהל, באישור השר ושר האוצר, יקבע את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל הכללי.
- (ב) המנהל הכללי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה :
- (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה ;
- (2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה ;
- (3) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל הכללי.
- (ג) הוגש כתב אישום נגד המנהל הכללי בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל הכללי, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, וימונה לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 18(א).
- מבקר פנימי 21. המועצה תמנה למרכז מבקר פנימי אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב–1992⁶ ; המבקר הפנימי יגיש לוועד המנהל דוח על ממצאיו.

⁶ ס"ח התשנ"ב, עמ' 198.

סימן ב': המכון

22. הקמת המכון המרכז יקים מכון לחקר מורשת הערבית; המכון יפעל להעמקת הידע ולהעשרתו בכל הקשור למורשת, להיסטוריה ולתרבות הערבית.
23. פעילות המכון המכון יקיים פעילויות אקדמיות וחינוכיות לקידום מטרות חוק זה, לרבות קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים.
24. ספרייה המכון יקיים ויפעיל ספריית מחקר ועיון שתתמחה בתחומים האמורים בסעיף 22.
25. פרסומים המכון יפרסם מחקרים בתחומי פעילותו.
26. הוועדה המדעית (א) הוועד המנהל, בהתייעצות עם המנהל הכללי, ימנה ועדה מדעית שתורכב משבעה חברים בעלי מעמד בתחומי המחקר וההוראה במוסדות מוכרים בארץ ובחוץ לארץ, שחמישה מתוכם יהיו מהאוכלוסייה הערבית, ומשני נציגים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; לעניין חברי הוועדה המדעית שהם בעלי מעמד במוסדות מוכרים כאמור – יהיה המינוי גם בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה.
- (ב) הוועדה המדעית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.
- (ג) יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
27. תפקידי הוועדה המדעית (א) הוועדה המדעית תאשר תוכניות פעולה והצעות שיוגשו לה על ידי המנהל הכללי, לרבות הצעות להעסקת חוקרים ולביצוע מחקרים, בכל עניין הנוגע לפעילותו האקדמית והחינוכית של המכון.
- (ב) הוועדה המדעית תייעץ למנהל הכללי בכל עניין הנוגע לפעילותו האקדמית והחינוכית של המכון.
28. הפסקת כהונה הוראות סעיפים 15 ו-16 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברי הוועדה המדעית.

סימן ג': הארכיון

29. הקמת הארכיון המרכז יקים ארכיון.
30. הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ישירות למורשת הערבית שהועבר לארכיון, יהיה נתון לארכיון.
- (א) הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ישירות למורשת הערבית שהועבר לארכיון, יהיה נתון לארכיון.
- (ב) חומר ארכיוני כאמור בסעיף קטן (א) יועבר לארכיון, כמקור או בהעתק.

ממונה על הארכיון 31. הממונה על הארכיון ימונה באישור המועצה, ויקבל את ההוראות וההנחיות בתחום המקצועי מהמנהל הכללי.

סימן ד': המוזיאון

הקמת המוזיאון 32. (א) במרכז יוקם מוזיאון להחזקת אוסף מוצגים בנושא המורשת הערבית ופעילותו ולהצגה קבועה של האוסף או חלק ממנו.

(ב) המוזיאון יהיה פתוח לציבור, יעודד ביקורים מהארץ ומהעולם ויתקיימו בו פעולות חינוך והסברה הקשורות למורשת הערבית.

הוועדה החינוכית 33. (א) הוועד המנהל, בהתייעצות עם המנהל הכללי, ימנה ועדה חינוכית בת שבעה חברים שתורכב מאנשי חינוך בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לפעילות המרכז, נציג הרשות המקומית שבתחומה פועל המרכז ונציגי ציבור אחרים; חמישה מחברי הוועד המנהל יהיו מהאוכלוסייה הערבית.

(ב) הוועדה החינוכית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.

(ג) יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.

(ד) הוועדה החינוכית תייעץ למנהל הכללי לגבי פעילויות שיתקיימו במוזיאון, לרבות סוגן ותוכן.

פרק ד': הוראות כלליות

ניגוד עניינים 34. (א) חבר המועצה, חבר הוועד המנהל, חבר ועדה או עובד המרכז (בסעיף זה – חבר) יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.

(ב) התברר לחבר כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ליושב ראש הוועדה או למנהל הכללי, לפי העניין.

(ג) לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

(ד) בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

- מקרקעין 35. המדינה תעמיד לרשות המרכז מקרקעין כנדרש לצורך פעילותו, כפי שיקבעו הממשלה או שר שתסמיק לכך.
- מימון פעילות 36. הקמת המרכז תמומן מתקציב המדינה כפי שיידרש להשלמת הקמתו; פעילות המרכז תמומן, בכפוף להוראות סעיף 37, מתקציב המדינה כפי שדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו ומתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז.
- תקציב 37. (א) המועצה תאשר את התקציב השנתי של המרכז ותגישו לשר לשם אישורו; התקציב טעון אישור שר האוצר.
(ב) שנת תקציב המרכז תהיה כשנה של תקציב המדינה.
- עובדים 38. תנאי עבודתם של עובדי המרכז יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, בתיאומים שיקבע השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור שר האוצר.
- איסור העברת נכסים 39. (א) המרכז לא יהא רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים, נקבעו בתקנות, אלא באישור השר.
(ב) המרכז לא יהא רשאי למשכן נכס שברשותו או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר; לעניין זה, "להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים" – לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה, להאריכה או שכירות לתקופה נוספת, שבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים.
(ג) המרכז לא ייטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.
- ביצוע ותקנות 40. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לאחר התייעצות עם המועצה, לרבות סדרי העבודה של המועצה והוועד המנהל.
- תחילה 41. (א) תחילתו של חוק זה ביום _____ * (להלן – יום התחילה).
(ב) עד יום התחילה ימונו המועצה והוועד המנהל לפי סעיפים 5 ו-9, לפי העניין.

* המועד ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

דברי הסבר

לאזרחי המדינה הערבים מורשת ארוכת שנים, שלא זכתה עד כה לביטוי ראוי.

על כן, מוצע להקים מרכז שמטרתו לתת ביטוי ציבורי למורשת הערבית של האזרחים הערבים ישראלים.

המרכז יקים מכון לחקר מורשת הערבית ויפעל להעמקת הידע ולהעשרתו בכל הקשור למורשת, להיסטוריה ולתרבות הערבית. המכון יקיים פעילויות אקדמיות וחינוכיות לקידום מטרות החוק, לרבות קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים. כמו כן, המכון יקיים ויפעיל ספריית מחקר ועיון ויפרסם מחקרים בתחומי פעילותו.

עוד מוצע כי המרכז יקים ארכיון ויטפל בחומר ארכיוני הנוגע ישירות למורשת הערבית, וכי במרכז יוקם מוזיאון להחזקת אוסף מוצגים בנושא המורשת הערבית ולהצגה קבועה של האוסף או חלק ממנו, שיהיה פתוח לציבור ויעודד ביקורים מהארץ ומהעולם ויתקיימו בו פעולות חינוך והסברה הקשורות למורשת הערבית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עיסאווי פריג' וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2524 ; פ/20/154 ; הוסרה מסדר היום ביום כ"ח בתמוז התשע"ה (15 ביולי 2015) ; פ/20/1920 ; הוסרה מסדר היום ביום כ"ב בחשוון התשע"ז (23 בנובמבר 2016) ; פ/20/3529), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי וואאל יונס (פ/20/5440). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/848), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/37).

הצעת החוק זהה לפ/37/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)